

1500110-16.2022.8.26.0466

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruna Araújo Capelin Matioli

Comarca: Pontal

Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA . ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior, inicialmente, entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500110-16.2022.8.26.0466 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500110-16.2022.8.26.0466

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2061361/2022 - DEL.POL.PONTAL, 17664671 - DEL.POL.PONTAL, 2061361 - DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOICE STEFANI DOS SANTOS ROCHA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dra. Bruna Araújo Capelin Matioli

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em desfavor de JOICE STÉFANI DOS SANTOS ROCHA, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo na forma do artigo 69, também do Código Penal, pois, no dia 27 de novembro de 2021, por volta das 23h52m, na Rua Noto Romano, 342, Vila Adelaide de Freitas, nesta cidade e comarca de Pontal, a acusada, agindo em concurso e unidade de desígnios com a adolescente Luciene Dias dos Santos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça e emprego de arma branca contra a vítima Cleonides Santos de Almeida, a quantia de R\$ 1.700,00. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima referidas, a denunciada corrompeu a menor de dezoito anos Luciene Dias dos Santos, com ela praticando a infração penal supramencionada.

A denúncia veio aparelhada com o inquérito policial de fls. 01/18, conduzido pela autoridade competente, e foi recebida às fls. 41/43, em 01 de abril de 2022,

oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva da acusada. Devidamente citada, a ré apresentou resposta à acusação (fls. 58/59). Durante a audiência instrutória, foi ouvida a vítima, duas testemunhas de acusação, interrogando-se a ré ao final.

O Ministério Público, em alegações finais, ratificou os termos da denúncia, requerendo ao final, o acolhimento da pretensão punitiva.

Em sede de memoriais a defesa pediu o reconhecimento de nulidade do reconhecimento fotográfico, com consequente improcedência da denúncia e absolvição da acusada.

É o relatório.

Decido.

Deixo de analisar a nulidade do reconhecimento fotográfico na forma de preliminar, vez que a matéria refere-se ao mérito, no caso dos autos, e será analisada adiante. Não há preliminares, pelo que passo a julgar o mérito da presente ação.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

Não se vislumbra prova segura e cabal de materialidade, tampouco de que a ré foi autora do delito capitulado na denúncia.

Realizada audiência de instrução e julgamento por videoconferência, colheu-se o seguinte:

Cleonides Santos de Almeida, vítima, disse que, no dia dos fatos, foi roubado por duas pessoas (mulheres), que pararam o depoente e pediram dinheiro. O depoente foi dar um salgado para elas, quando elas realizaram um assalto. Uma delas tinha uma faca. Não sabe a idade das duas. As acusadas rasgaram a vestimenta do depoente e ameaçaram o depoente, mas não se recorda do que foi dito. Elas anunciaram o assalto. Uma apontou a faca e a outra colocou a mão no bolso do depoente. Foi levada a quantia de R\$ 1.700,00. O dinheiro não foi recuperado. Já conhecia as duas, pois as via na rua. Foi até a delegacia depois de uns dias apenas. No momento dos fatos, chamou a polícia, que atendeu o depoente. Na delegacia, viu algumas fotos mostradas pelos policiais ao depoente, sendo que conseguiu apontar a acusada como uma das agentes. Havia várias fotos. No dia dos fatos, foi apresentada uma única foto. Posteriormente, foi até a delegacia, onde fez o reconhecimento com várias fotos. Não sabe o nome da ré, reconheceu-a pela foto apenas. Já tinha visto a mulher de cabelo vermelho várias vezes na rua. Havia uma morena e uma de pele branca. A outra era morena e magra, já havia visto ela na rua também. O reconhecimento feito foi da pessoa morena. A morena estava com a faca. A vítima reconheceu a acusada como sendo a autora do delito em questão.

Afonso Celso de Oliveira Rolim Filho, testemunha de acusação, policial militar, disse que atendeu a ocorrência em questão. Disse que, a princípio, a vítima informou que estava na companhia de duas moças, que tomaram o dinheiro dele, em dado momento, usando de força. Então, ele encontrou com a polícia e passou a informação. Foram em patrulhamento para tentar localizar as suspeitas. A vítima não disse o motivo de estar na companhia das duas moças anteriormente aos fatos. A vítima disse que uma delas o segurou, enquanto a outra subtraía o dinheiro. Não se recorda se havia alguma arma com as agentes. As duas foram localizadas mais tarde, naquele mesmo dia. Neste mesmo período, ocorreram dois ou três fatos semelhantes a este. Em um destes outros casos, as duas foram abordadas. Não se recorda se já havia foto delas na delegacia, mas havia narrativas de atos semelhantes das duas. Não conhecia a acusada.

Mizael Willian F. Pereira, testemunha de acusação, policial civil, disse que, inicialmente, receberam um boletim de ocorrência em que a vítima narrou que foi abordada com faca por duas mulheres, que realizaram a subtração. Pela descrição física, pensaram na Joice e na adolescente descrita na denúncia, pois ambas estavam praticando crimes dessa estirpe pela cidade na época. A vítima reconheceu Joice como sendo uma das agentes, assim como a adolescente. Posteriormente, foram apresentadas várias fotos à vítima, que apontou Joice como uma das agentes novamente. Joice e a adolescente andavam sempre juntas e eram conhecidas pela prática de crimes semelhantes. Ambas eram dependentes de crack e praticavam crimes para sustentar o vício. A polícia militar encaminhou um ofício para a polícia civil para investigação dos fatos. A vítima conhecia Joice por morar na região. O ofício não veio com dados das pessoas suspeitas. Houve outro caso em que a acusada e a

mesma adolescente agiram juntas, mas não sabe o atual andamento das investigações. Em uma das situações, próxima a estação, local de uso de entorpecente, aconteceu logo depois que o indivíduo saiu dali na companhia das moças, motivo pelo qual chegou-se ao nome delas em outras ocorrências.

Joice Stéfani dos Santos Rocha, acusada, disse que os fatos não são verdadeiros. Conversava as vezes com Luciene, pois a conhecia em razão do uso de drogas. Não conhecia a vítima. Ficava junto com Luciene quando tinha recaídas, apenas. Nunca tinha sido abordada pela polícia militar em outra ocasião, nem tirado foto na delegacia. A foto de fls. 16 é de seu RG.

Este é o teor da prova oral colhida em juízo.

Nesta senda, insta mencionar que, em juízo, foram produzidas provas que invalidam o reconhecimento fotográfico feito na fase de inquérito. Isto porque, conforme declarações das testemunhas, uma única foto foi mostrada à vítima na data dos fatos (27/11/2021), sendo que, na data da elaboração da ocorrência na delegacia de polícia (26/01/2022), outras fotos foram apresentadas à vítima. Nada obstante, não há como afastar a alegação da defesa de que o reconhecimento poderia estar viciado em razão da primeira foto apresentada à vítima.

Nesta senda insta mencionar que o reconhecimento deve observar o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, o qual possui a seguinte redação:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA . ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior, inicialmente, entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório" (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. Todavia, no julgamento do HC 598.886/SC, a interpretação acima foi revista pela Sexta Turma, tendo o colegiado passado a reconhecer, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - a condenam os réus, malgrado a presença de concreto risco de graves erros judiciários.

3. No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois a vítima identificou alguns dos objetos apreendidos na casa do paciente como sendo aqueles subtraídos da sua residência. A vítima destacou que na fotografia o réu estava utilizando um shorts que lhe foi subtraído.

4. Agravo desprovido. (STJ. AgRg no HC 760752 / MS, Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Publicado em 04/10/2022).

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. De acordo com o entendimento mais recente desta Corte, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. Hipótese em que a condenação do paciente se baseou em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e posteriormente ratificado em juízo, sem notícia de que tenham sido observadas as regras do art. 226 do Código de Processo Penal e sem que houvesse nenhuma outra prova produzida em seu desfavor, valendo notar que a própria ratificação em juízo não se deu com absoluta segurança, porquanto uma das vítimas afirmou que estava bastante nervosa e o rosto do agente estava coberto, e a outra igualmente mencionou que os homens cobriam os rostos, motivo pelo qual não poderia dar 100% de certeza. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença de absolvição do paciente no Processo n. 0008153-50.2020.8.19.0023 da 1ª PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 0000570-94.2004.8.26.0050 -Voto nº 16262 13 Vara Criminal da comarca de Itaboraí/RJ. (HC 653.316/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021). Ainda: "Apelação. Roubo majorado. Mérito. Prova. Insuficiência. Autoria não comprovada. Reconhecimentos frágeis realizados e com inobservância do disposto no art. 226 do CPP. Nova interpretação do C. STJ. Incidência do princípio in dubio pro reo. Recurso defensivo provido." (TJSP; Apelação Criminal 0000570-94.2004.8.26.0050; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/04/2022; Data de Registro: 19/04/2022). Com efeito, no caso dos autos, não há outros elementos de prova idôneos a sustentar a condenação. Neste norte, insta mencionar que, em juízo, as declarações prestadas pela vítima não foram objetivas, sendo que limitou-se, na maior parte do tempo, a responder às indagações da acusação sem maior detalhamento das circunstâncias do delito. Ademais, a res furtiva não foi encontrada em poder da ré. Destarte, conforme se observa dos precedentes acima colacionados, o reconhecimento realizado na delegacia, sem observância do previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, ainda que ratificado parcialmente em juízo, não é prova suficiente à prolação de édito condenatório. Acresça-se, como já constou, que em solo policial apenas a fotografia da ré foi apresentada ao ofendido, na primeira ocasião. Demais disso, houve controvérsia quanto aos fatos narrados na inicial, porquanto, conforme declarações prestadas pelo policial militar, na data dos fatos, a vítima alegou que já estava em companhia da ré e de outra mulher, sem esclarecer o motivo, sendo que, em dado momento, uma das mulheres o segurou pelo pescoço com um "mata-leão", enquanto a outra subtraiu o dinheiro, sendo que naquela oportunidade não foi mencionado o uso de faca para prática do crime. Destarte, as provas restaram frágeis quanto à autoria da acusada, mormente considerando as contradições supra mencionadas. E, não é demais lembrar que "em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e extreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer" (In RT. 708/339). Conforme Tourinho Filho (RT 619/267), "uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indelévels na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juizes desse fato, não podem eles, ainda que intimamente considerem o réu culpado, condená-lo sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva".

Destarte, diante da inexistência de provas suficientes a demonstrar que a acusada concorreu para a prática do crime, a absolvição é de rigor, mesmo porque milita em favor dela o princípio do in dubio pro reo.

A absolvição da acusação de roubo importa na absolvição da acusação de corrupção de menores, tendo em vista que o único fato imputado à ré, nos presentes autos, relativo ao mencionado delito, relaciona-se com a conduta de praticar o roubo em comparsaria com adolescente. Por conseguinte, a absolvição é medida que se impões em relação ao delito previsto no art. 244-B, do ECA.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal para o fim de absolver a ré JOICE STÉFANI DOS SANTOS ROCHA, da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor da ré.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor com provisão nos autos, nos termos do convênio OAB/PGE.

Transitada em julgado nesta data, arquivem-se com as formalidades de praxe.

P.I.C.

Pontal, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA